

Exp.Nº: 235989

Fecha: 12/08/2026

INFORME JURÍDICO, JUAN CARLOS RIVERA NEIRA.

REGIÓN DEL MAULE, 12 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- El solicitante es don JUAN CARLOS RIVERA NEIRA, C.I. Nº 6.666.270-5.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SECTOR PUERTA DE LA VEGA, ALTO LOS CASTAÑOS SITIO 7, Comuna de Río Claro, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 1.666 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 164-263, con un Avalúo Fiscal Total de \$1.959.022.- y un Avalúo Fiscal Proporcional de \$652.746.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 2.674, Nº 2.552 del año 2018 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- CESIÓN DE DERECHOS.- El solicitante ampara su posesión en Cesión de Derechos celebrada con fecha 21 de enero de 2021, en la notaría de don RODRIGO ANTONIO VILA CERVERA, de la Comuna de Molina, anotada bajo el repertorio Nº 56/2021, donde adquiere de parte de CESAR ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ un 33% de los derechos que a el cedente le correspondían en la propiedad a mayor extensión donde se encuentra el inmueble que se pretende regularizar mediante el presente procedimiento administrativo, aproximadamente 1.666 mt2.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 5 años.

c.- La posesión la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra de el solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u

oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Río Claro, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación al presunto dueño: don CESAR ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ,, C.I. N° 15.997.756-0, domiciliado en Sector La Cruz casa 47, de Sagrada Familia.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.